

ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO HTTT

1. Khái niệm

- Đấu thầu là là quá trình lựa chọn nhà thầu để cung cấp hàng hóa (phần cứng, phần mềm, thiết bị mạng,...) hoặc dịch vụ (bảo trì, tư vấn, triển khai,...) dựa trên các tiêu chí minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả.

- Mục tiêu: đảm bảo mua sắm đúng nhu cầu, tối ưu chi phí, tuân thủ pháp luật và đáp ứng tiến độ dự án.

- Phạm vi áp dụng: trong HTTT, gồm từ máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng (router, switch,...), phần mềm (hệ thống, ứng dụng, ...),... đến các dịch vụ như lắp đặt, triển khai hệ thống, vận hành, đào tạo, bảo trì,....

2. Các bước trong quy trình đấu thầu

Thường áp dụng ở nhiều quốc gia theo thông lệ quốc tế, trong đó có Việt Nam:

(1). Lập kế hoạch đấu thầu

- Xác định nhu cầu: dự án cần gì? (VD: 10 server, 300 desktop computer, 50 laptop, 150 license phần mềm ERP, 5 router Cisco, 1 backup system,...).

- Dự toán ngân sách: tính toán ước lượng chi phí dựa trên giá thị trường và yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị.

- Phê duyệt kế hoạch: thường do cấp quản lý có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư phê duyệt.

(2). Chuẩn bị hồ sơ mời thầu (HSMT)

- Giới thiệu về dự án: mô tả các thông tin chung về dự án

- Yêu cầu kỹ thuật: mô tả chi tiết các thông số phần cứng (CPU, RAM, dung lượng đĩa, Video card, Màn hình,...), phần mềm (các đặc tả chức năng và phi chức năng, mức độ tương thích,...), thiết bị mạng (băng thông, tốc độ, chuẩn kết nối,...).

- Tiêu chí đánh giá: giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ sau bán hàng,...
- Điều kiện pháp lý: nhà thầu phải có giấy phép kinh doanh, năng lực tài chính, kinh nghiệm,....

(3). Phát hành HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT)

Sau khi đã lập HSMT và được cấp có thẩm quyền phê duyệt HSMT, các công việc tiếp theo sẽ là:

- Phát hành công khai trên mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp đến nhà thầu tiềm năng, hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian và cách thức để các nhà thầu quan tâm có thể tiếp cận được HSMT.
- Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm đơn xin dự thầu, hồ sơ nhà thầu, tài liệu mô tả và chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (năng lực về nhân sự, kỹ thuật, tài chính, các hợp đồng tương tự đã thực hiện,...), đảm bảo dự thầu, báo giá, tài liệu kỹ thuật của các thiết bị hàng hóa chào thầu, cam kết thực hiện,...

(4). Đóng thầu, mở thầu và đánh giá

- Đóng thầu: là thời điểm (chính xác đến phút) dừng tiếp nhận HSDT theo đúng lịch đã công bố, lập biên bản ghi nhận các HSDT được gửi đến (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) sau thời điểm đóng thầu và không thực hiện mở HSDT đối với những trường hợp muộn.
- Mở thầu công khai theo đúng lịch đã công bố (thường được tổ chức ngay sau thời điểm đóng thầu), kiểm tra sơ bộ các thông tin và tính hợp lệ của HSDT, thông báo công khai ngay tại buổi mở thầu kết quả kiểm tra sơ bộ. Lập biên bản ghi nhận các sự kiện tại buổi mở thầu, có chữ ký xác nhận của các bên liên quan và nhà thầu tham dự.
- Tổ chức đánh giá HSDT (chấm thầu): tổ chuyên gia đánh giá (có quyết định thành lập) tổ chức các buổi làm việc/họp đánh giá HSDT. Đánh giá về kỹ thuật trước, sau đó đến đánh giá về tài chính (thường theo phương pháp điểm kỹ thuật + giá thấp nhất).

Kết quả đánh giá cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai cho các nhà thầu.

(5). Thương thảo và ký hợp đồng

- Mời nhà thầu được xác định trúng thầu đàm phán thương thảo và ký kết hợp đồng.

- Làm rõ các điều khoản với nhà thầu trúng thầu.

- Ký hợp đồng mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ, trong đó quy định rõ trách nhiệm, phạt vi phạm, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện và thanh toán. (mẫu HĐ thường được công bố trước trong HSMT)

- Thực hiện và nghiệm thu:

+ Nhà thầu giao hàng/dịch vụ theo tiến độ đã xác định rõ trong hợp đồng.

+ Bên mua nghiệm thu (kiểm tra chất lượng, số lượng, tính năng, vận hành thử,...) trước khi tạm ứng. cần hoàn thành việc nghiệm thu (có biên bản nghiệm thu kèm theo) trước khi thanh toán cho nhà thầu.

- Nhận bảo lãnh bảo hành (nếu có) và hoàn hiện thủ tục thanh lý hợp đồng

3. Một số vấn đề thường gặp trong đấu thầu

- Thông số kỹ thuật không rõ ràng: yêu cầu quá chung chung (VD: "máy tính mạnh") hoặc quá chi tiết đến mức chỉ có một nhà thầu đáp ứng được (hiện tượng này được gọi là "định hướng thầu").

- Gian lận đấu thầu:

+ Nhà thầu thông đồng với tư vấn để định hướng sản phẩm nhằm hưởng lợi, hoa hồng,... đi ngược lại lợi ích của chủ đầu tư.

+ Nhà thầu thông đồng với nhau hoặc với bên mời thầu để nâng giá hàng hóa dịch vụ, giảm chất lượng.

+ Sử dụng giấy tờ giả để minh chứng năng lực nhà thầu (tài chính, kỹ thuật, nhân sự, kinh nghiệm) để đủ điều kiện dự thầu.

- Chậm tiến độ: nhà thầu giao hàng muộn, cài đặt phần mềm lỗi, hoặc không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật sau khi trúng thầu.
- Vượt ngân sách: dự toán ban đầu không sát thực tế, dẫn đến chi phí đội lên khi triển khai.
- + Thiết bị không đúng thông số, phần mềm không tương thích, hoặc thiếu tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- + ...

4. Một số yếu tố kỹ thuật cần lưu ý

- Phần cứng:

- + Server: dung lượng lưu trữ, dung lượng RAM, số lượng CPU, hiệu suất CPU, khả năng chạy dự phòng, khả năng thay thế nóng, khả năng mở rộng CPU, RAM...
- + Máy trạm, máy tính xách tay: đáp ứng nhu cầu người dùng cuối (VD: máy bàn làm đồ họa cần GPU mạnh, màn hình hiển thị True Color để thiết kế; máy xách tay cần chú ý dung lượng và thời lượng pin, trọng lượng,...).
- + Thiết bị mạng: tốc độ truyền tải, độ trễ, tính bảo mật, chuẩn kết nối,...
- + ...

- Phần mềm:

- + Tương thích với hệ thống hiện tại (VD: Windows, Linux, Mac).
- + Bản quyền: đảm bảo license hợp pháp, tránh rủi ro pháp lý.
- + Tính năng: đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với mỗi loại phần mềm.

- Dịch vụ:

- + Bảo hành, bảo trì: thời gian hỗ trợ, chi phí phát sinh.
- + Đào tạo, hướng dẫn sử dụng: đảm bảo nhân sự bên mua biết cách sử dụng và vận hành hệ thống.

5. Kinh nghiệm thực tế

- Nghiên cứu thị trường: so sánh sản phẩm và giá từ nhiều nhà cung cấp (VD: Dell, Lenovo, HP, Cisco,... cho phần cứng; Microsoft, Oracle,... cho phần mềm) để có đầy đủ thông tin.
- Chọn hình thức đấu thầu phù hợp:
 - + Đấu thầu rộng rãi: tăng cạnh tranh, giá tốt hơn.
 - + Chỉ định thầu: nhanh, giảm chi phí nhưng dễ bị vi phạm tính thiếu minh bạch và cần đáp ứng các điều kiện của chỉ định thầu, đồng thời phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Kiểm soát rủi ro: yêu cầu nhà thầu tuân thủ việc đặt cọc bảo đảm cho các hoạt động như dự thầu, thực hiện hợp đồng và bảo hành.
- Theo dõi sát sao: thành lập tổ giám sát để tránh sai sót trong quá trình thực hiện các gói thầu.

I. Một số văn bản pháp luật liên quan đến đấu thầu

1. Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (ban hành ngày 23/6/2023, có hiệu lực từ 1/1/2024)

2. Nghị định

- Nghị định 24/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 27/2/2024, có hiệu lực từ ngày ký ban hành): hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu, bổ sung các quy định chi tiết về đấu thầu điện tử, ưu đãi hàng hóa nội địa.

- Nghị định 23/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 27/2/2024): hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu theo luật chuyên ngành.

3. Thông tư

- Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT (ban hành ngày 30/9/2024): hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT (ban hành ngày 15/5/2024): quy định mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định trong hoạt động đấu thầu.

II. Đối tượng áp dụng bắt buộc

Theo Điều 2 Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản liên quan, các đối tượng sau phải tuân thủ quy định đấu thầu:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:
- Sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn từ nguồn thu hợp pháp để:
 - + Thực hiện dự án đầu tư, dự toán mua sắm.
 - + Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công (VD: giáo dục, y tế công).

- Doanh nghiệp nhà nước (DNNN): các DNNN theo Luật Doanh nghiệp 2020 và doanh nghiệp do DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Áp dụng khi thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư hoặc mua sắm trang thiết bị từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư kinh doanh: dự án thuộc lĩnh vực phải đấu thầu theo luật chuyên ngành.

- Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư:

- Các tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình đấu thầu (lập HSMT, nộp HSDT, đánh giá thầu, v.v.).

+ Gồm tư vấn đấu thầu, tổ chuyên gia.

+ Các tổ chức, cá nhân liên quan:

- Cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.

- Tổ chức kiểm toán, thanh tra, giám sát hoạt động đấu thầu.

Lưu ý: các tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi trên (ví dụ: doanh nghiệp tư nhân dùng vốn tự có) không bắt buộc áp dụng Luật Đấu thầu, nhưng có thể tự nguyện áp dụng nếu muốn.